Câu 7 (1 đ): Nếu phải tư vấn cho khách hàng về việc lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp. Luật sư sẽ phân tích cho khách hàng những nội dung gì về ưu, nhược điểm của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài so với Tòa án.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài so với Tòa án

Ưu điểm:

- Thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng.
- Các bên tranh chấp có khả năng tác động đến quá trình trọng tài.
- Quyền chỉ định trọng tài viên giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp. Qua đó, có điều kiện giải quyết tranh chấp HĐ nhanh chóng, chính xác.
- Nguyên tắc trọng tài không công khai giúp các bên hạn chế sự tiết lộ các bí quyết kinh doanh, giữ được uy tín của các bên trên thương trường.
- Trọng tài không đại diện cho quyền lực nhà nước nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có nhân tố nước ngoài.
- Quyết định trọng tài có giá trị chung thẩm. Ngoài ra, trong trọng tài các bên được tự do chỉ định trọng tài viên của riêng mình và tự do thỏa thuận về các trình tự, thủ tục giải quyết vụ tranh chấp như ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng v.v...

Khuyết điểm:

- Phí trọng tài cao hơn phí tòa án.
- Khả năng phán quyết chậm hơn tòa án.
- Phán quyết có thể bị hủy bởi tòa án.
- Cấp trọng tài thấp hơn tòa án nên khi hòa giải không thành phải ra tòa giải quyết.

Câu 8 (1 đ): Luật sư tư vấn cho công ty Nhật Linh kiện ra Tòa án nào ? Tại sao ?

Tòa án ND Q.3 nơi bị đơn có trụ sở.

Câu 9 (1 đ): Kinh nghiệm của Luật sư rút ra từ thực tiễn này.

- Lưu ý điều khoản giải quyết tranh chấp.
- Điều khoản phạt VPHĐ
- Điều khoản kiểm tra chất lượng hàng hóa
- Điều khoản HĐ phải chặt chẽ bằng con số cụ thể, phương thức kiểm định cần phải được đặt ra.
- HĐ bảo quản, gửi giữ phải chi tiết.

Ví dụ: + Độ ẩm là bao nhiêu ?
+ Cách thức kiểm tra độ ẩm.
+ Cơ quan nào có chức năng thẩm định độ ẩm…

ĐỀ 46: LS.TVPL/HPTN-46/240

Vợ chồng ông Trung bà Mến có 3 người con là Phương, Thành, Phượng đều đã trưởng thành. Hai vợ chồng có tài sản chung là ngôi nhà số 259/33 phường H, Quận 3, TPHCM, được cấp giấy phép công nhận quyền sở hữu đứng tên cả hai vợ chồng. Đầu năm X-1, bà Mến đột ngột qua đời (không để lại di chúc gì).

Đầu tháng 8 năm X, Ông Nguyễn Thành Trung dự định dùng ngôi nhà trên để góp vốn thành lập Công ty TNHH Phương Đông với 3 người bạn là Quang, Nhật, Minh. Ông Quang dự định góp 1 tỷ, ông Nhật, ông Minh mỗi ông góp 500 triệu đồng. Ngôi nhà mà ông Trung dự định góp cũng được các bên định giá là 500 triệu đồng.

Trước khi các bên làm các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp, các bên tìm đến Luật sư để hỏi các thủ tục pháp lý cần thiết.